SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

法律视角下高彩礼导致的两性对抗

六年抗战 biubiubiu*6 [1]
[1]家里蹲大专，广州，中国
[2]第二单位，城市，国家
通讯作者：LZL（e-mail: 470362306@qq.com）
本研究由给不起彩礼基金资助（项目编号：131474）

ABSTRACT / 摘要 高价彩礼绝非单纯的经济现象，而是当代中国两性关系在法律真空与社会转型中激烈碰撞的缩影。本文以“父母是子女天然的债权人”为逻辑起点，剖析重男轻女观念下女性自带的“原罪感”如何在法律层面被固化，进而考察生育期、哺乳期等生理因素如何被异化为彩礼议价的“负面筹码”。在此基础上，本文揭示流量经济下女性强共情能力如何将个体遭遇迅速上升为群体意识，并直面“二十岁女性需要钱”与“二十岁男性没有钱”这一结构性供需悖论。结合最高人民法院最新发布的涉彩礼纠纷典型案例，本文认为，现行法律在调整彩礼问题时仍停留在财产返还的技术层面，未能触及两性对抗的制度根源。唯有重构婚姻的法律本质、确立女性的独立主体地位，方能从根本上消解这场“性别战争”。

INDEX TERMS / 关键词 高价彩礼　两性对抗　债权人逻辑　结构性供需　法律规制

IMPACT STATEMENT / 影响声明 正是法律应当努力的方向。

I. 引言

彩礼，这个源自西周“六礼”的古老习俗，在当代社会已然异化为一面照妖镜——照出的是金钱，折射的却是两性之间日益尖锐的对抗。当一对情侣因为“十八万八还是二十八万八”在订婚宴上反目，当“男方买房女方买车”变成精确到小数点后两位的资产评估，我们不得不承认：婚姻的入场券，已经贵得让爱情买不起。

然而，将这场对抗简单归咎于“女方贪财”或“男方抠门”，无异于用情绪代替思考。真正的问题是：为什么彩礼会成为两性对抗的焦点？法律在这场对抗中扮演了什么角色？是调停者，还是沉默的共谋？

本文试图以法律为手术刀，剖开五个被主流 discourse 忽视的真相。

II. 父母是子女天然的债权人：彩礼的法律经济学重估

1.1 债权关系的历史生成

蒋胜男委员在一次专访中一针见血地指出：“高彩礼的对象不是女孩本身，而是女孩父母。因为高彩礼而谴责女性，是板子打错了地方。”这句话道出了一个被刻意忽略的事实：在传统婚嫁模式下，女方父母才是彩礼的收取方，而女方本人——至少在法律意义上——只是一个“标的物”。

如果我们将婚姻视为一种“产权转移”，那么女方父母的行为逻辑就豁然开朗：他们养育女儿二十余年，投入了时间、金钱和情感成本；当女儿出嫁，这些“投入”将随女儿进入夫家，父母因此面临“资产流失”。彩礼，正是对这种流失的“折价补偿”。在这个意义上，父母是子女天然的“债权人”——他们拥有对子女过往投入的“债权”，而彩礼就是这笔债务的清偿。

1.2 法律认定的困境

然而，现行法律并未承认这种“债权”的合法性。《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》将彩礼定性为“以婚姻为目的的给付”，其返还规则围绕“是否办理结婚登记”“是否共同生活”等技术性要件展开，却从未追问一个根本问题：彩礼到底是谁的钱？应该给谁？

在最高法发布的典型案例中，赵某为与李某缔结婚姻，给付礼金 6.6 万元及购车款 15 万元。后双方未能成婚，法院判决李某返还 17 万余元。这一判决看似公允，却掩盖了一个事实：如果这笔钱最终流向了李某的父母（这在农村地区极为常见），那么李某返还的钱从何而来？她是否需要用自己未来的收入，为父母的“债权”买单？

这就是两性对抗的第一层真相：当男方家庭倾尽积蓄支付彩礼，他们对抗的不是女方本人，而是女方背后的“债权人父母”。而女方则夹在中间——她要么成为父母实现“债权”的工具，要么因“胳膊肘往外拐”背上不孝之名。

III. 重男轻女观念与女性的“原罪感”：法律如何固化不平等

2.1 出生即负债

在重男轻女的观念土壤中，女性的出生本身就是一种“原罪”。蒋胜男指出，农村重男轻女的根源在于利益分配——男性享有土地福利，女性则被视为“泼出去的水”。这种分配逻辑下，女性从出生起就背负着“补偿”的使命：父母养育她，是为了在她出嫁时收回“成本”；兄弟需要娶妻，她的彩礼就是兄弟的“启动资金”。

《妇女权益保障法》第二条明确规定：“男女平等是国家的基本国策。妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。”但在农村集体经济的实际操作中，女性的土地权益往往被“村集体自治”架空。蒋胜男推动的《农村集体经济组织法》修订虽已通过，但观念的转变远比法律的出台缓慢。

2.2 法律沉默的共谋

法律在彩礼问题上的沉默，某种程度上是对这种“原罪感”的纵容。当法院审理彩礼纠纷时，通常只关注“是否应当返还”的技术问题，却很少追问：为什么这笔钱必须由男方出？为什么女方父母有权收取？如果女性与男性享有平等的财产权，为什么女性的婚姻要附带一笔“补偿金”？

这种沉默传递了一个危险的信号：女性的“原罪”是天然存在的，法律只需在纠纷发生后收拾残局，而无须在根源上挑战这种不平等。

IV. 生育期、哺乳期：被异化为“负面筹码”的生理事实

3.1 生理成本的司法承认

生育和哺乳是女性独有的生理功能，但在彩礼博弈中，这些功能却被异化为“议价筹码”。男方的逻辑是：“你要这么多彩礼，万一不能生怎么办？”女方的逻辑是：“我为你生孩子、哺乳，难道不值这个价？”

最高法发布的典型案例中，有一个细节值得玩味：在赵某诉李某案中，法院在判决返还彩礼时，“考虑彩礼的实际消耗以及李某曾有中止妊娠等具体情况”，酌情减少了返还金额。换言之，李某的怀孕经历——尽管以人工流产告终——在法律上被视为一种“损耗”，可以抵扣部分彩礼。

3.2 司法承认的悖论

这一裁判思路看似“人性化”，实则暗藏悖论：它将女性的生育能力纳入了彩礼的“计价体系”。如果怀孕可以抵扣彩礼，那么生育和哺乳是否也应“明码标价”？如果女性在婚姻中承担了生育风险，法律是否应当承认这是一种“投资”，而非仅仅是“损耗”？

在另一个典型案例中，王某与孙某未办理结婚登记但共同生活四年，生育一女，后分手。法院判决孙某无需返还 20 万元彩礼，理由是“孙某养育子女、经营家庭的付出不可忽视”。这一判决突破了“未登记即返还”的机械适用，承认了女性在事实婚姻中的付出——但付出的“计价单位”仍然是彩礼。

这就是两性对抗的第二层真相：女性的生理功能被异化为“负面筹码”——她们需要用自己的身体证明“值这个价”，而法律只能在这个计价体系中做“加减法”，却无法跳出体系追问：为什么女性的身体要被计价？

V. 流量为王时代的群体意识觉醒：强共情能力的两面

4.1 个体遭遇的群体化

2025 年，拥有 100 多万粉丝的网红李女士发现自己的照片被配上“小仙女足浴八年，找老实人相亲要 38.8 万彩礼”的文字在网络上传播。近一年来，她举报的盗图、AI 换脸侵权有二十多起，维权却举步维艰。两年前，广东女孩小婷和她的 5 位大学室友合照被卢某盗图造谣“彩礼 10 万你选谁”，播放量超 700 万次，最终判决的 1.2 万元赔偿款因侵权者“凑不齐 10 块”成了空头支票。

这些事件的背后，是流量经济对“彩礼”议题的恶意消费。造谣者只需动动手指，用“彩礼”“性暗示”等标签就能收割巨大流量；受害者却要耗费数月甚至数年才能换来一纸可能无法执行的判决。

4.2 共情与撕裂的辩证法

女性在社交媒体上表现出极强的共情能力。当小婷的遭遇被曝光，无数女性感同身受——“下一个可能就是我”。这种共情迅速转化为群体意识：她们看到的不仅是一个受害者的维权，而是整个性别群体在网络暴力面前的无力。

与此同时，2025 年底呼和浩特出现的“来崇政好上岸，彩礼多要二十万”招生横幅，则暴露了另一种共情：男性群体对“上岸即加价”的愤怒与焦虑。广告将考公与彩礼粗暴捆绑，实质是在强化“女性拜金”的刻板印象，为两性对抗添柴加火。

这是两性对抗的第三层真相：流量经济放大了个体的声音，也让个体的遭遇迅速“类型化”。一个极端案例足以点燃群体的情绪，而情绪的火焰一旦燃起，理性的对话空间就被挤压殆尽。法律在这场舆论战中几乎失声——既无力制止造谣，也无从疏导情绪。

结构性供需悖论：二十岁女性需要钱，二十岁男性没有钱

5.1 时间错配的陷阱

这是最残酷也最真实的一个事实：二十岁的女性，处于婚恋市场的“黄金期”，她们的需要——无论是生存需要、安全感需要还是社会比较的需要——都指向“钱”。而二十岁的男性，刚刚步入社会，正处于财富积累的起点，“没有钱”是他们的普遍状态。

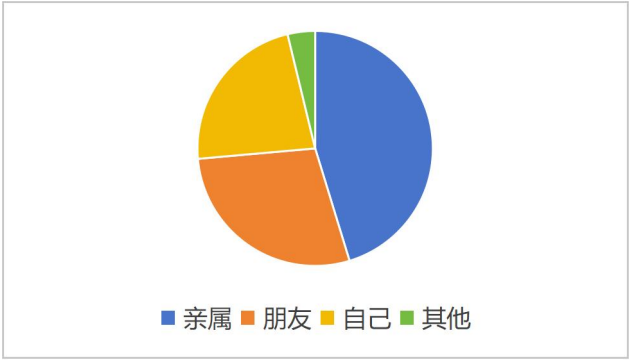
于是，一个结构性悖论诞生了：当女性最需要钱的时候，遇到的是最没有钱的男性；当男性终于有了钱（三十岁以后），他们面对的可能是已经过了“黄金期”的女性。彩礼，正是这种时间错配的“折现工具”——它试图用男方家庭的积蓄，填补二十岁男性的“财富空白期”。

5.2 婚姻市场的“期货交易”

从法律经济学的视角看，彩礼可以被理解为一种“期货合约”：女方家庭提前“套现”男方家庭的未来收入，作为女儿进入婚姻的“保证金”。男方家庭支付的不仅是现金，更是对未来收入的贴现。

这种“期货交易”天然蕴含着对抗。当男方家庭倾尽所有支付彩礼，他们购买的是一份“预期”——预期女方会生育、会持家、会孝顺公婆。如果预期落空（比如离婚），他们就要求“退货”（返还彩礼）。最高法发布的典型案例中，郑某与吴某“闪婚”十余天后吴某借故离开，法院支持郑某返还全部彩礼的诉求，正是这种“期货逻辑”的司法体现。

但问题在于：婚姻不是商品，人不是期货。当法律用财产返还规则处理彩礼纠纷，本质上是在承认并强化这种“期货逻辑”。而这，恰恰是两性对抗无法根除的制度根源。



彩礼决定人占比

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢我的高中同学，为我的论文提供了现实素材和创作灵感。

REFERENCES

[1] 打击婚骗行为、规制闪婚服务 最高法发布第二批人民法院涉彩礼纠纷典型案例。https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/456091.html
[2] 山东省高级人民法院.最高法发布第三批人民法院涉彩礼纠纷典型案例.http://www.sdcourt.gov.cn/dyzy/372897/372830/44511003/index.html
[3] 人民政协网.农村高额彩礼治理路径探析。https://www.rmzxw.com.cn/c/2026-01-09/3847893.shtml
[4] 中华人民共和国最高人民检察院.中华人民共和国妇女权益保障法.(2022-10-30).https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202210/t20221030_591251.shtml
[5] 6名女生被造谣“十万彩礼做女友”，维权路不应长满荆棘。https://www.xinhuanet.com/comments/20241104/fd22f63d5c9441aab2f1542410b39385/c.html
[6] 最高人民法院发布第三批人民法院涉彩礼纠纷典型案例.https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/486051.html
[7] 中国国民党革命委员会中央委员会.蒋胜男专访：高彩礼受谴责对象不应该是女性，“板子打错了地方”。http://www.minge.gov.cn/n1/2025/0307/c460120-40433398.html
[8] 红辣椒评论.“多要彩礼”成招生噱头，把人物化的“假聪明”。https://hlj.rednet.cn/nograb/646956/74/15582649.html
[9] 广东政法网.推动移风易俗，守护家庭温情——解读最高人民法院第三批涉彩礼纠纷典型案例。https://www.gdzf.org.cn/index/zfyw/content/post_192139.html